Если срок заявления требования предполагается пропущенным

Пересчитайте срок

1. Сверьте ИНН, дело, процедуру и публикацию. Разделите дату судебного акта, ЕФРСБ и дату официального опубликования по применимой норме.

2. При наблюдении проверьте 30 календарных дней от публикации для участия в первом собрании. После этого срока требование рассматривается после введения следующей процедуры — само истечение 30 дней не прекращает долг (ст. 71, пп. 1, 7). При внешнем управлении предъявление возможно в любой момент процедуры (ст. 100, п. 1).

3. При конкурсном производстве проверьте два календарных месяца от публикации о признании банкротом и открытии конкурсного производства. При пропуске подайте вместе с требованием мотивированное ходатайство о восстановлении: укажите препятствие, период его действия, дату устранения и подтверждения. Восстановление решает суд. При поздней подаче или отказе в восстановлении действует порядок п. 4 ст. 142 — удовлетворение за счёт имущества, оставшегося после расчётов с включёнными кредиторами, с предусмотренными законом исключениями.

Документы для решения

4. Соберите договор, акты, доказательства сдачи и оплаты, публикацию, судебные акты, расчёт срока и переписку. Проверьте поручительство, гарантию и иное обеспечение отдельными документами.

5. Зафиксируйте дату обнаружения пропуска и без промедления подготовьте выбранное процессуальное действие. Для ходатайства составьте хронологию и опись доказательств уважительных причин; укажите просьбу признать требование заявленным в срок по п. 1 ст. 142. Переписку с управляющим ведите параллельно с подачей в суд, а не вместо неё.

Контроль

Ответственный {{...}}; дата публикации {{...}}; расчёт предельной даты {{...}}; источник нормы {{...}}; дата передачи пакета {{...}}.

Пример проверки календаря

Условная официальная публикация об открытии конкурсного производства — 20.08.2026; два календарных месяца истекают 20.10.2026, а не 19.10.2026 как при прибавлении 60 дней. Внутренняя контрольная дата — 16.10.2026. В своём деле дополнительно проверьте перенос, если последний день нерабочий, и момент завершения электронной подачи. Дата из примера не заменяет расчёт по своему делу.

Нормативные основания · проверено 21.10.2026

Закон № 127-ФЗ, ст. 71, пп. 1, 7 — позднее требование при наблюдении

Закон № 127-ФЗ, ст. 100, п. 1 — внешнее управление

Закон № 127-ФЗ, ст. 142, пп. 1, 4 — восстановление и последствия

Пленум ВС РФ № 40, п. 63 — примеры уважительных причин

АПК РФ, ст. 114, ч. 2, 4–7 — окончание срока и момент совершения действия